



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PRESIDÊNCIA) Nº 0521857-27.2016.4.05.8013/AL

REQUERENTE: ANTONIO JOÃO FREIRES

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado por ANTÔNIO JOÃO FREIRES, pretendendo a reforma do acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Alagoas que, mantendo a sentença, julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – negar provimento ao pedido de indenização por dano moral, uma vez que ainda que se reconheça a falha na prestação do serviço pela EBCT, não há embasamento suficiente para tanto.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o referido entendimento divergiria da jurisprudência firmada pela Turma Nacional de Uniformização e pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o extravio de correspondência registrada pela EBCT acarreta dano moral *in re ipsa*.

Em sede de juízo de admissibilidade, a Presidência da Turma de origem, admitindo o presente incidente de uniformização, determinou o sobrestamento dos demais feitos que versem sobre idêntica controvérsia.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto questionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] *Tratando-se de mero inadimplemento contratual de obrigação patrimonial, a falha no serviço, em princípio, não afeta os direitos da personalidade do indivíduo, tais como a intimidade, vida privada, honra ou imagem. Em que pese o extravio da documentação gere frustração na parte contratante, tal fato não se apresenta como suficiente para produzir dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade [...]*”.

No pedido de uniformização, o autor sustenta que “[...] *restam incontroversos o direito do Recorrente ao Dano Moral, vez que com o extravio da correspondência enviada por SEDEX, sua vida ficou em muito, dificultada, pois além de pessoa carente, é deficiente visual, e a inscrição no Programa Passe Livre seria fundamental ao exercício do seu direito de ir e vir. Ainda que não fosse isso, o dano é in re ipsa [...]*”.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

No acórdão paradigma, oriundo da TNU, constou que, “[...] *embora os Correios pretendam fazer demonstrar que um extravio é só um extravio, a vida cotidiana revela que não é bem assim. Com efeito, o extravio vai além do extravio. Tal como na bagagem perdida pela companhia transportadora, seus efeitos vão além do comum e produzem sentimentos mais que confusos, distantes em muito da figura do simples aborrecimento [...]*”.

Ademais, nos termos de outro julgado colacionado, proferido pelo STJ, “[...] *o extravio de correspondência registrada acarreta dano moral in re ipsa [...]*”

O cerne da questão combatida, então, é saber se o extravio de correspondências ou encomendas pelos Correios (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT) configura ou não dano moral *in re ipsa*.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como **a afetação do tema como representativo da controvérsia**, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que oficie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Intimem-se.

Documento eletrônico assinado por **MINISTRO RAUL ARAÚJO, Presidente da Turma Nacional de Uniformização**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000041631v6** e do código CRC **f5ed1eee**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MINISTRO RAUL ARAÚJO
Data e Hora: 26/06/2018, às 14:38:04

0521857-27.2016.4.05.8013

900000041631.V6